Terms and Conditions for Bicycle Rentals

Yellow Velo GmbH

This agreement is concluded between the renter and **Yellow Velo GmbH, Interlaken** ("Yellow Velo"). By signing, the renter confirms that they have read and accepted the following terms.

1. **Personal Data** - The renter confirms that the personal information provided is correct.
2. **Return Times** - Rental equipment must be returned no later than:
   - **May–October:** 17:30
   - **November–April:** 17:00

   Late returns are charged **CHF 75 per 30 minutes**.
3. **Use of Equipment** - The renter must be able to ride a bicycle safely and must follow **Swiss road traffic regulations**.
4. **Maximum Load** - Bicycles are approved for a **maximum total load of 110 kg (including rider and luggage)**.
5. **Responsibility** - From the start of the rental until the return of the equipment, the renter is responsible for **loss, theft, damage and repair costs up to the replacement value** of the bicycle or equipment. Repairs are charged at **CHF 90 per hour plus parts**.
6. **Theft** - In case of theft, the renter must **inform Yellow Velo and report the theft to the police within 24 hours**.
7. **Overnight Storage** - Bicycles kept overnight must be **securely locked and stored responsibly**.
8. **Breakdowns** - The renter must try to return the bicycle to the shop or securely lock it and inform Yellow Velo of the exact location.
9. **Accidents** - Bike recovery and a mandatory post-incident safety check will be charged at CHF 90/hour.
10. **Early Return** - No refund will be given for early returns.
11. **Inspection** - The renter must check the bicycle before use and report any defects immediately.
12. **Liability** - Yellow Velo accepts **no liability for accidents, injuries or damages** during the rental period. The renter is responsible for appropriate insurance.
13. **Traffic Violations** - The renter is responsible for **all fines and legal consequences** resulting from traffic violations.
14. **Helmets** - Helmet use is **strongly recommended**. Helmets are available for rent and free for children.
15. **Jurisdiction** - Swiss law applies. The place of jurisdiction is **Interlaken, Switzerland**.
16. **Data Protection** - Personal data is used only for rental administration and may be shared with authorities in cases of theft, damage or legal requirements.
17. **Severability Clause** - If any provision is invalid, the remaining provisions remain valid.

DE: Mietbedingungen für Fahrräder und Ausrüstung Yellow Velo GmbH – Interlaken

Dieser Vertrag wird zwischen dem Mietkunden und der **Yellow Velo GmbH, Interlaken** („Yellow Velo") abgeschlossen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Mietkunde, dass er die folgenden Bedingungen gelesen und akzeptiert hat.

1. **Persönliche Angaben** - Der Kunde bestätigt, dass die angegebenen persönlichen Daten korrekt sind.
2. **Rückgabezeiten** - Mietmaterial muss spätestens zurückgegeben werden:
   - **Mai–Oktober:** 17:50 Uhr
   - **November–April:** 16:30 Uhr

   Verspätete Rückgaben werden mit **CHF 75 pro 30 Minuten** berechnet.
3. **Nutzung der Fahrräder** - Der Kunde muss sicher Fahrrad fahren können und die **schweizerischen Verkehrsregeln** einhalten.
4. **Maximale Belastung** - Die Fahrräder sind für eine **maximale Gesamtbelastung von 110 kg (inkl. Fahrer und Gepäck)** zugelassen.
5. **Haftung des Mieters** - Vom Beginn der Miete bis zur Rückgabe haftet der Kunde für **Verlust, Diebstahl, Beschädigung und Reparaturen bis zum Wiederbeschaffungswert**. - Reparaturen werden mit **CHF 90 pro Stunde zuzüglich Ersatzteilen** verrechnet.
6. **Diebstahl** - Im Falle eines Diebstahls muss der Kunde **Yellow Velo informieren und innerhalb von 24 Stunden eine Anzeige bei der Polizei erstatten**.
7. **Aufbewahrung über Nacht** - Fahrräder müssen über Nacht **sicher abgeschlossen** werden.
8. **Pannen** – Der Mieter hat zu versuchen, das Fahrrad zum Geschäft zurückzubringen oder es sicher abzuschliessen und Yellow Velo über den genauen Standort zu informieren.
9. **Unfälle** – Bergung des Fahrrads sowie eine obligatorische Sicherheitsprüfung nach dem Vorfall werden mit CHF 90/Stunde verrechnet.
10. **Vorzeitige Rückgabe** - Bei vorzeitiger Rückgabe erfolgt **keine Rückerstattung**.
11. **Kontrolle der Ausrüstung** - Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrrad vor der Nutzung zu überprüfen und Mängel sofort zu melden.
12. **Haftungsausschluss** - Yellow Velo übernimmt **keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Schäden** während der Mietdauer. Versicherungen liegen in der Verantwortung des Kunden.
13. **Verkehrsverstösse** - Der Kunde haftet für **alle Verkehrsverstösse und Bussen**.
14. **Helme** - Helme werden **dringend empfohlen**. Helme sind mietbar und für Kinder kostenlos.
15. **Gerichtsstand** - Es gilt **schweizerisches Recht**. Gerichtsstand ist **Interlaken**.
16. **Datenschutz** - Personendaten werden nur für die Abwicklung der Vermietung verwendet und nur bei rechtlicher Notwendigkeit an Behörden weitergegeben.
17. **Salvatorische Klausel** - Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.

TOUR PARTICIPANT AGREEMENT

EN: Participant agreement

1. Participants confirm they are physically fit and free from injuries or illnesses that may impair safe participation. Any relevant medical conditions must be disclosed before signing. Yellow Velo GmbH reserves the right to refuse participation for safety reasons without refund.
2. Bicycles are rated for a maximum load of 110 kg including rider and luggage. Participants exceeding this limit must not use the equipment and are responsible for compliance. Yellow Velo GmbH reserves the right to refuse equipment use where load limits may be exceeded or where safety concerns exist.
3. Participants must be able to safely operate a multi-gear bicycle. Children must be capable of maintaining group pace. Yellow Velo GmbH may remove participants who hinder group safety or progress without refund.
4. Participants must exercise due care when handling equipment. The undersigned is responsible for damage, loss or theft of equipment and agrees to pay repair or replacement costs, including labour (CHF 90 per hour).
5. In case of breakdown the renter must attempt to return the bicycle to the shop or securely lock it and inform Yellow Velo of the exact location.
6. In case of accidents, bike recovery and a mandatory post-incident safety check will be charged at CHF 90 per hour.
7. Participants acknowledge the inherent risks of cycling, including road traffic, terrain variation and weather conditions, and agree to follow all instructions given by guides and staff. Participants are responsible for complying with Swiss traffic laws.
8. Helmet use is mandatory for all tours.
9. Cycling involves inherent risks. Yellow Velo GmbH is liable only for damages caused by intent or gross negligence, as required by Swiss law. Liability for slight negligence is excluded where legally permitted. Participants are responsible for maintaining adequate accident and liability insurance.
10. Yellow Velo GmbH is not a medical provider. Participants consent to emergency assistance where necessary and accept responsibility for any related medical costs.
11. Yellow Velo GmbH may remove participants whose behaviour compromises safety (including intoxication or reckless riding). No refund will be provided in such cases.
12. Personal data will be used solely for reservation processing, operational communication, and reporting to authorities where legally required. Data will not be sold or shared beyond legal necessity.
13. Swiss law applies. Jurisdiction is Interlaken, Switzerland.
14. Should any provision be invalid, the remaining provisions remain effective.

DE: Teilnehmervereinbarung

1. Teilnehmer bestätigen, körperlich fit und frei von gesundheitlichen Einschränkungen zu sein, die eine sichere Teilnahme beeinträchtigen könnten. Relevante gesundheitliche Informationen sind vor Unterzeichnung mitzuteilen. Yellow Velo GmbH kann Teilnehmer aus Sicherheitsgründen ohne Rückerstattung ausschließen.
2. Fahrräder sind für eine maximale Gesamtbelastung von 110 kg einschließlich Gepäck ausgelegt. Teilnehmer sind für die Einhaltung verantwortlich. Yellow Velo GmbH behält sich das Recht vor, die Nutzung der Ausrüstung bei Überschreitung der Belastungsgrenzen oder Sicherheitsbedenken zu verweigern.
3. Die Teilnehmer müssen in der Lage sein, ein Fahrrad mit mehreren Gängen sicher zu bedienen. Kinder müssen das Gruppentempo einhalten können. Yellow Velo GmbH kann Teilnehmer bei Sicherheitsrisiken ohne Rückerstattung ausschließen.
4. Teilnehmer müssen sorgfältig mit der Ausrüstung umgehen. Der Unterzeichner haftet für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl der Ausrüstung und trägt Reparatur- oder Ersatzkosten einschließlich Arbeitskosten (CHF 90 pro Stunde).
5. Im Falle einer Panne hat der Mieter zu versuchen, das Fahrrad zum Geschäft zurückzubringen oder es sicher abzuschliessen und Yellow Velo über den genauen Standort zu informieren.
6. Im Falle eines Unfalls werden die Bergung des Fahrrads sowie eine obligatorische Sicherheitsprüfung nach dem Vorfall mit CHF 90 pro Stunde verrechnet.
7. Teilnehmer erkennen die mit dem Radfahren verbundenen Risiken an und verpflichten sich, Anweisungen des Personals zu befolgen sowie die Verkehrsregeln einzuhalten.
8. Das Tragen eines Helms ist verpflichtend.
9. Radfahren birgt inhärente Risiken. Yellow Velo GmbH haftet nur für Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Teilnehmer sind für ausreichenden Versicherungsschutz verantwortlich.
10. Yellow Velo GmbH ist kein medizinischer Dienstleister. Teilnehmer stimmen notwendigen Notfallmaßnahmen zu und tragen die damit verbundenen Kosten.
11. Yellow Velo GmbH kann Teilnehmer bei sicherheitsgefährdendem Verhalten (z. B. Alkoholeinfluss) ohne Rückerstattung ausschließen.
12. Personendaten werden ausschließlich für Buchungsabwicklung, Kommunikation und gesetzlich erforderliche Meldungen verwendet.
13. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Interlaken.
14. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die übrigen gültig.